

1500417-31.2021.8.26.0069

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... o réu praticou, em essência, o crime de tráfico e, repita-se, sintomaticamente, não há como negar a imputação de tráfico.

A intenção do tráfico ilícito de drogas restou configurada, em razão da quantidade da droga apreendida e das provas obtidas na investigação.

Provada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, a procedência do pedido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500417-31.2021.8.26.0069 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500417-31.2021.8.26.0069

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264541/2021 - DEL.POL.BASTOS, 20522185 - DEL.POL.BASTOS, 535/21/401 - DEL.POL.BASTOS, 2264541 - DEL.POL.BASTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY HERMANO SANTOS GARCIA

Juiz de Direito: Dr. FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra WESLLEY HERMANO SANTOS GARCIA, vulgo "Indinho", denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 8h30, na Rua Florianópolis, nº 22, Vila Guarujá, nesta cidade e comarca de Bastos, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, uma porção de maconha, com peso líquido de 4,31 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, o denunciado promovia o tráfico de drogas na cidade de Bastos e guardava, para posterior venda a terceiros, a porção de maconha individualmente embalada em filme plástico transparente.

Na ocasião dos fatos, policiais civis dirigiram-se à casa dele para cumprimento de mandado de busca e apreensão e localizaram a droga, que estava escondida no bolso da bermuda do denunciado. Ainda no local, foram apreendidos um telefone celular, um caderno com anotações de iniciais e valores, que estava o guarda-roupa do quarto de Wesley, bem como a quantia de R\$ 170,00.

A quantidade, a natureza, a forma de acondicionamento da droga, a apreensão do caderno de anotações e as investigações realizadas pela Polícia Civil evidenciam que o denunciado praticava tráfico de drogas.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/03).

Boletim de ocorrência (fls. 08/10).

Auto de exibição e apreensão (fls. 11/12).

Laudo pericial de constatação (fls. 36/39).

Fotografias (fls. 61/66).

Termo de audiência de custódia (fls. 75/81), ocasião em que foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Relatório final (fls. 97/99).

O denunciado apresentou defesa prévia (fls. 113/120).

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2021 (fls. 156/164).

Laudo pericial definitivo (fls. 196/199).

No Habeas Corpus de nº 709.769-SP foi deferida a medida liminar com aplicação de medidas cautelares (fls. 228/235).

Designou-se audiência de instrução para o dia 15 de fevereiro de 2022, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls. 256).

Exame grafotécnico (fls. 291/301).

Laudo pericial do aparelho celular (fls. 309).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela procedência da pretensão punitiva com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, em memoriais escritos, requereu a desclassificação da denúncia para o crime tipificado no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 259/283).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo pericial de constatação (fls. 36/39), fotografias (fls. 61/66), laudo pericial definitivo (fls. 196/199), exame grafotécnico (fls. 291/301) e, laudo pericial do aparelho celular (fls. 309).

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Marcos Henrique Maran, policial civil, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 04), asseverou que investigações concluíram que o indiciado estava praticando tráfico de drogas. Aduziu que o indivíduo é conhecido dos meios policiais, que inclusive registra antecedente criminal por tráfico de drogas. Relatou que foi preparado relatório das diligências empreendidas, oportunidade em que foi verificada movimentação suspeita na casa do acusado, indicativa da prática do crime. Relatou que de posse do mandado de busca e apreensão, foram até a casa do indiciado, que estava sozinho e após exibirem a ordem judicial e explicarem a finalidade da diligência, passaram a varejar o imóvel. Narrou que foi apreendida uma porção de maconha envolta em pedaço de plástico transparente, que estava no bolso do indiciado, um telefone celular, um caderno contendo anotações de iniciais e valores e a quantia de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro. Declinou que o acusado asseverou que não estava trabalhando. Afirmou que em diligências em outro inquérito policial que apurava o crime de tráfico de entorpecentes foi apreendido dois indivíduos, em perícia realizada no celular dos réus foram encontradas mensagens em que os acusados combinavam a compra de entorpecentes com "Indinho" e o número de telefone usado por "Indinho" é o mesmo que foi apreendido nesses autos.

A testemunha Nilton de Souza Barbosa, policial civil, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 05), asseverou que participou da diligência de cumprimento de um mandado de busca e apreensão, em que constataram que o alvo da diligência estava praticando tráfico de drogas. Aduziu que durante as diligências, foi verificada movimentação suspeita na casa do acusado, indicativa da prática do crime. Relatou que foram até a residência e passaram a vasculhar o imóvel, sendo então apreendida uma porção de maconha, um telefone celular, um caderno contendo anotações de iniciais e em seguida valores e a quantia de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro. Narrou que indagado o acusado, ele disse que não estava

trabalhando. Afirmou que o número de celular do acusado foi usado para usuários contarem ele em outra investigação.

O acusado Wesley Hermano Santos Garcia, em sede inquisitiva (fls. 06), permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que o entorpecente encontrado era para seu consumo. Afirmou que não se recorda se o caderno lhe pertencia, a quantia de R\$ 170,00 e o aparelho celular era de sua propriedade.

Tem-se no caso a acusação do cometimento do crime presente no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Os elementos existentes nos autos são suficientes para o decreto condenatório, anotando-se que os indícios iniciais transformaram em prova segura.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas restou devidamente comprovada, a autoria também é certa e recai sobre o réu.

É certo que o mero "ter em depósito", "guardar" já é mais do que suficiente à configuração do tráfico, a teor do artigo 33 da Lei de Drogas: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Conquanto, em Juízo, o réu tenha negado a prática delituosa, é de rigor observar que a versão apresentada não pode receber qualquer crédito, afinal, a negativa esta dissociada dos demais elementos de convicção produzidos nos autos, e simplesmente não se sustenta.

A simples análise nos depoimentos dos policiais civis que atuaram na ocorrência, aliadas as demais provas, confirma a traficância.

Os depoimentos prestados pelos policiais civis, responsáveis pela prisão do réu, de forma coerente, apontam a dinâmica dos fatos, além da situação observada que revelou a prática do delito.

Além disso, não há nenhum elemento concreto apto a enfraquecer a versão dos policiais, não restando qualquer indicação que pretendiam incriminar falsamente o réu, assim, entendendo por comprovada a traficância.

O depoimento dos policiais civis são válidos e inquestionáveis, até que se prove o contrário, por gozarem de fé pública e corroboram com os outros elementos de prova. A tese defensiva do réu de que seria somente usuário de drogas não merece prosperar, pois perfeitamente possível e comum a figura do usuário-traficante.

Ademais, a eventual condição de usuário de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o usuário comercializa o entorpecente para sustentar seu vício.

O pedido de desclassificação do crime tipificado no artigo 33 da lei 11.343/06 para o tipificado no artigo 28, não deve prosperar, considerando a quantidade de droga em seu poder e embalada de forma que deixa claro que seria entregue a terceiro.

De se pontuar a quantidade de entorpecente encontrado, bem como a forma de acondicionamento do entorpecente, uma vez que foram encontradas 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 4,31. Por essas circunstâncias, denota-se a intenção de comercialização por parte do acusado. Não menos importante, fora apreendida com o réu um telefone celular, um caderno com anotações de iniciais e valores, bem como a quantia de R\$ 170,00 (cento e setenta reais), denotando lucro de venda.

É crível que o réu realmente era usuário de drogas, mas tal circunstância, por si só, não afasta o fato de que ele, na ocasião, estava realizando o tráfico de entorpecentes, já que a destinação da droga apreendida era o comércio ilícito.

Assim, o contexto fático narrado pelos policiais em todas as oportunidades em que inquiridos merece credibilidade, e, repita-se, especialmente por não se vislumbrar qualquer razão que justificasse eventual intenção destes em prejudicar injustamente o réu.

Há de se mencionar, ainda, ser irrelevante para a caracterização do crime de tráfico que o agente seja surpreendido efetivamente comercializando as substâncias ilícitas, tendo o legislador feito expressa menção ao simples ato de o indivíduo "ter em depósito" a droga, desde que haja a finalidade de comercializá-la a terceiros, o que restou demonstrado nos autos, ficando evidente que a droga era

destinada a venda a consumo de terceiros.

Por outras palavras, é evidente que o réu cruzou a linha do trabalho lícito pelo ilícito.

Portanto, a somatória dos elementos de prova colhidos nos autos traz a certeza de que o réu praticou, em essência, o crime de tráfico e, repita-se, sintomaticamente, não há como negar a imputação de tráfico.

A intenção do tráfico ilícito de drogas restou configurada, em razão da quantidade da droga apreendida e das provas obtidas na investigação.

Proxada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, a procedência do pedido condenatório é de rigor, deixando de lado certos sofismas para claramente observar a realidade, ou seja, de que o réu, sim, estava traficando drogas.

Delineada a responsabilidade penal do réu pelo crime de tráfico de drogas, resta-lhes fixar a reprimenda devida.

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu, conquanto não reincidente, eis que a condenação por tráfico objeto do feito nº 1500542-67.2019.8.26.0069 apenas tenha transitado em julgado em 08/04/2022, possui esse péssimo antecedente.

Há, também, em curso, o feito de nº 0001427-97.2015.8.26.0069, ainda em sede recursal, onde o réu foi condenado em primeira instância a 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 1.632 (um mil e seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no mínimo unitário legal, pela prática dos crimes tipificados no artigo 35 "caput", da Lei nº 11.343/06, e no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c artigo 29 do Código Penal, e artigo 12 da Lei 10.826/03 na forma do artigo 69 do CP.

Ademais, verifica-se as fls.296/297, intenso envolvimento com o tráfico, com movimentação efetiva registrada.

Logo, tem-se conduta desajustada, fruto de personalidade voltada ao crime de tráfico.

Assim, a pena base será fixada no dobro do mínimo legal, ou seja, 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, como já explicitado, conquanto primário, o réu ostenta antecedentes que indicam a integrassão associação ou organização de atividade criminosa. Ademais, já beneficiado com a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Assim, inviável a aplicação do redutor, eis que absolutamente incoerente.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90), o réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado.

Ante a pena aplicada é impossível conceder ao réu os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal.

Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação para CONDENAR WESLLEY HERMANO SANTOS GARCIA, vulgo "Indinho", como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a cumprir, em REGIME FECHADO, a pena de 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, no valor unitário fixado no mínimo legal da Lei de Drogas.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade nestes autos, eis que assim determinado pelo E. STJ.

Decreto a perda do bem apreendido (celular) e valores, eis que meio necessário à realização do tráfico de drogas, em favor da União, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no artigo 63, I, da Lei 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Custas ex lege.

P.I.C.

Bastos, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA